

Trauern reicht nicht Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich

Trauern reicht nicht; Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich helfen könnte

VON SIMON LANGEMANN, YASSIN MUSHARBARSH UND MARK SCHIERITZ

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

29. August 2024

Copyright 2024 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK;Trauern reicht nicht; S. 5; Ausg. 37

Length: 2394 words

Byline: Simon Langemann, Yassin Musharbash, Mark Schieritz

Body

Der Anschlag von Solingen, bei dem ein 26 Jahre alter Syrer mit Flüchtlingsstatus ausgerechnet auf einem Fest der Vielfalt drei Menschen ermordete, wirft dringende und quälende Fragen auf. Es geht dabei nicht nur um die Rolle der Sicherheitsbehörden, sondern auch um die Frage, wer alles in Deutschland lebt und wer sich hier aus rechtlicher Perspektive eigentlich nicht mehr aufhalten dürfte. Issa al-H. beging seinen Anschlag im Namen der Terrorgruppe »Islamischer Staat«. Aber er konnte ihn nur begehen, weil seine geplante Überstellung nach Bulgarien zuvor gescheitert war. Es ist nicht der erste Fall dieser Art, auch das bestimmt die Debatte. Die Ampel plant ein Maßnahmenpaket gegen den Terror, der Opposition reicht das nicht. Und nicht jeder Vorschlag, der in diesen Tagen kursiert, ist neu, umsetzbar oder trägt zur Lösung des Problems bei. Doch was könnte wirklich -helfen?

1. Eine Ausreisepflicht muss Folgen haben

Die Fakten: Im ersten Halbjahr 2024 wurden 9.465 Menschen aus Deutschland abgeschoben, das waren rund 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Man kann Olaf Scholz zunächst also nicht vorwerfen, untätig gewesen zu sein, nachdem er im Oktober vergangenen Jahres in einem Interview ankündigt hatte, »im großen Stil« abzuschieben. So hat die Ampelregierung unter anderem beschlossen, dass die Polizei auf der Suche nach Ausreisepflichtigen auch die Nachbarzimmer in Unterkünften durchsuchen darf, Georgien und Moldau wurden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Trotzdem wirkt die Zahl sehr klein, wenn man bedenkt, dass rund 130.000 Asylbewerber eigentlich ausreisepflichtig wären.

Dafür gibt es Gründe. Abschiebungen scheitern oft daran, dass Herkunftsländer ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen. Etwa weil sie keine Straftäter ins Land holen wollen. Oder weil es in einstigen Kolonien nicht populär ist, wenn weiße Beamte junge Landsleute am Flughafen abliefern (die vielleicht Geld aus Deutschland nach Hause geschickt hatten). Ändern lässt sich das nur durch Abkommen mit den betreffenden Ländern, deren Aushandlung viel Zeit in Anspruch nimmt.

Trauern reicht nicht Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich

In der Bundesregierung ist das Problem erkannt, die Ampel hat einen Abschiebebeauftragten eingesetzt, den FDP-Politiker Joachim Stamp. Man kann den Prozess zum Beispiel beschleunigen, wenn man diesen Staaten Angebote macht (etwa bei der Finanzierung von Hilfsprojekten) oder mit Sanktionen wie höheren Visagebühren droht (wie es die EU im Fall Gambias getan hat). Auch eine stärkere Kopplung von Entwicklungsgeldern an eine Rücknahmeverpflichtung wäre denkbar.

Ein weiteres Problem: Häufig entziehen sich die europäischen Partnerländer ihrer Pflicht zur Aufnahme von Flüchtlingen. Eigentlich ist in der EU für das Asylverfahren der Mitgliedsstaat zuständig, über den ein Asylbewerber nach Europa einreist. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres fragte das -Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in insgesamt 43.469 Fällen eine Rücknahme an. Lediglich in 3.500 Fällen kam es letztlich dazu. Häufig scheitern diese an bürokratischen Hürden, die die aufnehmenden Länder errichten. Italien zum Beispiel nimmt Flüchtlinge nur zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Flughäfen und mit Linienflügen an - nicht mit gecharterten Maschinen.

Um das zu ändern, könnte mehr Druck auf die Partner ausgeübt werden - zum Beispiel, indem ein Vertragsverletzungsverfahren bei der EU-Kommission angestrengt wird. Auch ein weiteres Problem ließe sich auf europäischer Ebene lösen: Für den Attentäter von Solingen wäre Bulgarien zuständig gewesen, das Land hätte ihn auch angenommen. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde trafen ihn nicht an, sie haben ihn nicht einmal gesucht. Nach sechs Monaten ging die Verantwortung für den Mann an Deutschland über, damit war der Weg für ihn frei, hierzulande einen Schutzstatus zu erhalten. Diese Regelung ist womöglich nicht mehr zeitgemäß.

Das Attentat legt noch einen Schwachpunkt offen: In vielen Fällen tauchen ausreisepflichtige Personen komplett ab. Die zuständigen Behörden könnten dann eigentlich Ermittlungen aufnehmen, aber sie sind häufig überlastet. Was oft dazu führt, dass diejenigen abgeschoben werden, die man besonders leicht findet, zum Beispiel weil sie arbeiten gehen oder Kinder haben, die eine Schule besuchen. Wenn wirklich Konsequenzen aus dem Attentat in Solingen gezogen werden sollen, dann dürften Abschiebungen nicht länger am Personal scheitern.

2. Abschiebungen in Krisenregionen prüfen

Es gibt Länder, die eine Abschiebung in ihr Territorium nicht zulassen, und es gibt Länder, in die Deutschland bislang nicht abschiebt. Das gilt für Syrien und Afghanistan. Menschen aus Syrien zum Beispiel erhalten in Deutschland in der Regel sogenannten subsidiären Schutz. Das bedeutet: Sie dürfen bleiben, weil in ihrem Heimatland etwa Krieg herrscht - auch wenn sie nicht wie Asyl-berechtigte nachweisen können, dass sie politisch verfolgt werden. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat kürzlich geurteilt, dass Syrer diesen Schutzanspruch nicht mehr pauschal beanspruchen können. Begründung: Es herrsche nicht mehr überall in Syrien Krieg. Das Urteil wirft die größere Frage auf, ob die gängige Praxis noch angebracht ist.

Eine Änderung des Schutzstatus der Länder bedeutet nicht, dass alle in Deutschland lebenden Syrer und Afghanen das Land verlassen müssen (der Wegfall des subsidiären Schutzes bedeutet nicht, dass auch das Aufenthaltsrecht verfällt). Aber man kann fragen, warum zum Beispiel Straftäter nach dem Ende ihrer Haftzeit nicht nach Syrien oder Afghanistan abgeschoben werden können. Dazu müsste man entweder auf die Hilfe der Nachbarländer hoffen, wie es die Bundesregierung derzeit tut, also etwa der Türkei, Pakistans oder Usbekistans. Oder Gespräche mit den Taliban beziehungsweise dem syrischen Diktator Assad führen, was inzwischen auch Politiker der SPD fordern. Es wäre nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass eine demokratisch gewählte Regierung mit Schurkenstaaten verhandelt, um ihre politischen Ziele durchzusetzen.

3. Die Asylpraxis an die Realität anpassen

Das Asylrecht ist eine Lehre aus den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs. In einer Zeit, in der die Menschen mobiler werden, hat es allerdings zwei Nachteile: Es bringt erstens Ungerechtigkeiten mit sich, denn es begünstigt junge Männer, die die Kraft und das Geld haben, es mithilfe von Schleppern nach Europa zu schaffen. Obwohl bekannt ist, dass die Schutzbedürftigsten, etwa Frauen und Kinder, wortwörtlich auf der Strecke bleiben - und junge Männer statistisch gesehen häufiger kriminell werden. Und zweitens machen inzwischen so viele von diesem Recht Gebrauch, dass die Aufnahmekapazitäten in den Empfänger-ländern teilweise erschöpft sind.

Trauern reicht nicht Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich

Eine mögliche Antwort darauf ist die Auslagerung von Asylverfahren. Die EU geht in diese Richtung. Sie hat im April mit Zustimmung der Bundesregierung beschlossen, die Asylprüfung teilweise an ihren Außengrenzen durchzuführen, etwa in Griechenland oder Italien: Wer aus einem Land kommt, dessen Staatsangehörige geringe Chancen auf einen Schutzstatus haben, soll ein Schnellverfahren in einem Lager durchlaufen - und bei negativem Ausgang direkt zurückgeschickt werden. Das Motiv: Diese Menschen würden nicht nach Deutschland gelangen, es gäbe also weniger Probleme mit der Abschiebung. Allerdings würden wahrscheinlich immer noch sehr viele Menschen kommen, die keinen Anspruch auf einen Schutzstatus haben.

Deshalb werden auch Abkommen mit sogenannten Drittstaaten diskutiert. Diese lassen sich, grob gesagt, in zwei Kategorien aufteilen. Bei der ersten Kategorie geht es darum, Migranten aufzuhalten, indem man Nachbarstaaten dafür bezahlt. Seit 2017 überweist die EU Geld nach Libyen, damit die dortige Küstenwache die Boote stoppt. Ein ähnlicher Deal besteht seit vergangenem Sommer mit Tunesien. Die Folge: In Italien kommen in diesem Jahr bisher 63 Prozent weniger Menschen an.

Solche Abkommen haben Konsequenzen für viele Betroffene. Dass Tunesien westafrikanische Migranten in der Wüste aussetzt, auch wenn sie dort verdursten, oder dass in Libyen Schutz-suchende von Schleusern gefoltert werden, ist vielfach dokumentiert. Beim Abkommen der EU mit der Türkei aus dem Jahr 2016 hingegen wurde der türkischen Regierung Geld für die Versorgung der Flüchtlinge überwiesen. Es ist deshalb schwer zu verstehen, weshalb es bislang kaum Indizien dafür gibt, dass die Ampelregierung an einer Neuauflage dieses Abkommens arbeitet. Und warum sie eine Verlängerung des Schutzes der Binnengrenzen ablehnt, mit dem während der Fußballeuropameisterschaft in diesem Jahr unerlaubte Einreisen verringert werden konnten.

Geprüft wird dagegen das »Ruanda-Modell«. Wer irregulär einreist, würde fortan in das afrikanische Land (oder anderswohin) geschickt, um dort ein Asylverfahren zu durchlaufen. Und das ohne Garantie, bei positivem Bescheid nach Europa geholt zu werden. Der Beweis, dass ein solches Abkommen tatsächlich funktioniert, steht aber noch aus. Großbritannien beispielsweise hat es vergeblich versucht.

Fest steht: Es wäre das Ende eines Prinzips, wonach jeder, der es in die EU schafft und einen Fluchtgrund vorweisen kann, ein Recht auf Schutz in Europa hat. Dies wäre ein radikaler Einschnitt, aber er würde an anderer Stelle Freiräume eröffnen. Europa könnte stattdessen Schutzsuchende in Kontingenten aufnehmen. Afghanische Frauen, die von den Taliban unterdrückt werden; minderjährige Eritreer, die von Schleppern um Geld erpresst werden; sudanesischen Kriegsflüchtlinge - sie alle hätten dann bessere Chancen als bisher, es nach Deutschland zu schaffen.

4. Die Sicherheitsbehörden stärken

In den Tagen nach dem Attentat sind sich alle Parteien von Grünen bis CSU einig: Die Sicherheitsbehörden brauchen mehr Befugnisse in der Abwehr des Terrorismus. Aber was bedeutet das? Was ist unabdingbar und machbar? Es lohnt sich, darüber mit Beamtinnen und Beamten bei Polizeien und Nachrichtendiensten direkt zu sprechen.

Wer heute potenzielle Terroristen rechtzeitig aufspüren will, der darf nicht nur in der analogen Welt suchen. Rekrutierung, Radikalisierung, Anleitung: All das findet zunehmend digital statt, in immer mehr Chatrooms auf immer mehr Plattformen. Wir brauchen, sagt ein Verfassungsschützer, die Möglichkeit, diese Räume mithilfe von künstlicher Intelligenz zu durchforsten. Entsprechend wünscht sich die Polizei die Vorratsdatenspeicherung und mehr Onlinebefugnisse. Ein anderer Verfassungsschützer hat ein ähnliches Problem, das noch einfacher zu lösen wäre: Es gebe Software, erklärt er, die seine Leute theoretisch einsetzen dürften, die aber für sein Amt schlicht zu teuer sei.

Es stimmt, dass in den Sicherheitsbehörden auch mehr Personal gebraucht wird, so wie es die Politik nun (wieder einmal) verspricht. Wobei man sich im Klaren sein muss, dass Mitarbeitende eine Investition sind, die sich nicht gleich morgen auszahlt. Anders gesagt: Es geht schneller, einen Terroristen auszubilden als einen Anti-Terror-Spezialisten.

Trauern reicht nicht Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich

Es gebe allerdings Stellschrauben, sagen Praktiker, an denen man drehen könnte. Er müsse, klagt etwa ein Abteilungsleiter eines Nachrichtendienstes, jeden Mini-Schritt dokumentieren und derart viele kleinliche Vorschriften einhalten, dass die Effektivität seiner Behörde darunter leide. Bürokratieabbau wäre ein großer Schritt nach vorn.

Mit Blick auf den Anschlag von Solingen werden zwei Ideen genannt: Zum einen, dass es im Land mehr niedrigschwellige Angebote der Sicherheitsbehörden geben sollte, an die besorgte Dritte (Angehörige, Kolleginnen, Nachbarn, Lehrerinnen) sich wenden können, wenn sie eine einsetzende Radikalisierung befürchten. »Wir müssen uns mehr umeinander kümmern«, sagt ein erfahrener Verfassungsschützer.

Die zweite Idee ist eher operativ: In anderen Ländern, beispielsweise Israel, seien Polizeibehörden weiter als hier, wenn es darum geht, Verdächtige in Menschenmengen anhand ihres unmittelbaren »Vortatverhaltens« zu identifizieren. Wie sie sich vor der Tat verhalten, wohin sie blicken. Auf einem Fest wie dem in Solingen kann ein geschultes Auge womöglich rechtzeitig Verdächtiges erkennen.

Und dann gibt es noch zwei große Baustellen, die seit Jahren drängen, die zu lösen auch Jahre brauchen wird, die aber noch nie richtig angegangen wurden: Deutschlands Sicherheitsbehörden sind immer noch viel zu abhängig von ausländischen Partnern (meistens den USA). Und der Föderalismus hat zwar auch Vorteile, sorgt aber häufig dafür, dass vieles doppelt erledigt wird, anderes durchs Raster fällt und etliches nicht untereinander geteilt wird. Es ist beispielsweise nicht ideal, wenn sich die Zuständigkeit für einen Gefährder mit dem Überschreiten einer Landesgrenze ändert.

5. Fordern und fördern

Man muss es gerade in diesen Zeiten noch einmal betonen: Die allermeisten Menschen, die nach Deutschland kommen, sind weder Straftäter noch Terroristen, sondern wollen sich eine Existenz aufbauen. Eine Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung vom April dieses Jahres zeigt: Die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt dauert, aber sie funktioniert. Im Schnitt liegt die Erwerbstätigenquote acht Jahre nach dem Zuzug bei 68 Prozent (bei der einheimischen Bevölkerung sind es 77 Prozent). In Deutschland arbeiten 5.758 Ärzte aus Syrien, mehr als aus jedem anderen ausländischen Staat.

Es gibt aber eine Minderheit, die sich nicht an die Regeln hält. Gegen sie muss sich der Staat durchsetzen. Vielleicht darf die Schutz gewährende deutsche Gesellschaft auch mehr Forderungen stellen, als sie es bisher tut. Was spräche eigentlich dagegen, von alleinstehenden jungen Männern aus definierten »Risikoländern« (also solchen, aus denen besonders viele Gefährder stammen) zu fordern, einmal im Monat zu einem kurzen Gespräch zu erscheinen: Wie geht es Ihnen? Wie leben Sie sich ein? Was sind Ihre Pläne? Ist das gleich ein unstatthafter Generalverdacht?

Das Gespräch könnten Verfassungsschützer mit Länderexpertise führen, vielleicht auch Mitarbeiter von Deradikalisierungs-Beratungsstellen, die bestehende Drähte zu den Sicherheitsbehörden haben (für den Fall, dass etwas Auffälliges zu berichten wäre). Vielleicht gelänge es auf diesem Wege, Radikalisierungen früh zu erkennen. Und dann passende Auffangangebote zu machen. Rechtzeitig.

Zu den möglichen Konsequenzen aus dem Attentat von Solingen lesen Sie auch den Text dreier Bürgermeister in der Rubrik **Streit, Seite 11**

Olaf Scholz (Mitte) gedenkt in Solingen der -Opfer des Attentats

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Trauern reicht nicht Die Politik debattiert über Konsequenzen aus dem Anschlag von Solingen. Nicht jeder Vorschlag ist umsetzbar oder zielführend. Was wirklich

Journal Code: zei

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); TERRORANSCHLÄGE (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (89%); POLITIK (89%); POLITISCHES ASYL (88%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); EINWANDERUNG (78%); INTERVIEWS (78%); PÄSSE & VISA (78%); TERRORORGANISATIONEN (78%); BEAMTE (77%); POLITISCHE DEBATTEN (76%); EMBARGOS & SANKTIONEN (74%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (71%); VERTRAGSVERLETZUNG (64%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (89%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (89%); GAMBIA (79%); ITALIEN (74%); GEORGIEN (59%); BULGARIEN (57%)

Load-Date: August 29, 2024

End of Document